



El mérito es tuyo!

Contenido

1. **Introducción**
2. **Marco Conceptual y Legal**
 - 2.1 Concepto y Cobertura del EOP
 - 2.2 Niveles del Estatuto Orgánico del Presupuesto
 - 2.3 Presupuesto del Nivel Central (Nación, Departamento y Municipio)
 - 2.4 Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE)
 - 2.5 Sociedades de Economía Mixta (SEM)
 - 2.6 Fijación de Metas Financieras y Distribución de Excedentes
3. **Sistema Presupuestal**
 - 3.1 Plan Financiero
 - 3.2 Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)
 - 3.3 Presupuesto General
4. **Conformación del Presupuesto**
 - 4.1 Presupuesto de Ingresos o Rentas y Recursos de Capital
 - 4.2 Presupuesto de Gastos o Apropriaciones
 - 4.3 Disposiciones Generales
5. **Coordinación del Sistema Presupuestal**
 - 5.1 Comité de Hacienda o CONFIS
 - 5.2 Funciones del Comité de Hacienda
6. **Principios del Sistema Presupuestal**
 - 6.1 Planificación
 - 6.2 Anualidad
 - 6.3 Universalidad
 - 6.4 Unidad de Caja
 - 6.5 Programación Integral
 - 6.6 Especialización
 - 6.7 Inembargabilidad
 - 6.8 Coherencia Macroeconómica
 - 6.9 Homeóstasis Presupuestal
7. **Marco o Aspectos Procedimentales (EOP)**
 - 7.1 Presupuesto General
 - 7.2 Conformación del Presupuesto
 - 7.3 Presupuesto de Ingresos
 - 7.4 Presupuesto de Gastos
 - 7.5 Disposiciones Generales
8. **Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital**
 - 8.1 Clasificación por Naturaleza
 - 8.2 Clasificación por Destinación
 - 8.3 Clasificación por Temporalidad
9. **Clasificación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Nación**
 - 9.1 Composición de los Ingresos
 - 9.2 Clasificación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital



El mérito es tuyo!

10. Presupuesto de Gastos o Apropiaciones

- 10.1 Clasificación de los Gastos
- 10.2 Servicio de la Deuda Pública
- 10.3 Gastos de Inversión



El mérito es tuyo!

ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO (EOP)

INTRODUCCIÓN

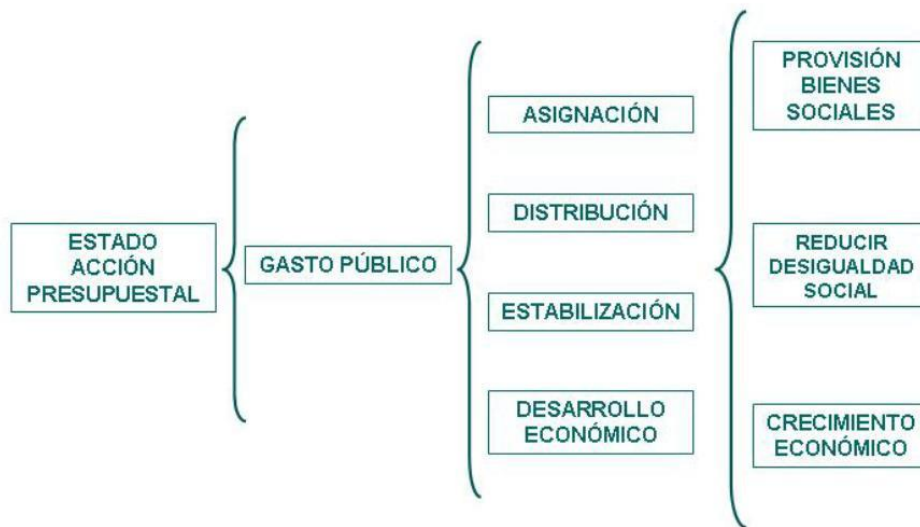
Se puede definir el presupuesto como “la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y sociedad del país” (Asociación Internacional del Presupuesto Público, ASIP).

La actividad presupuestaria del Estado, en cualquiera de sus niveles, se expresa como una asignación de recursos para el cumplimiento de una actividad concreta, en un periodo de tiempo, a fin de obtener unos resultados concretos (bienes y servicios) para la satisfacción de las necesidades públicas. Existen, por tanto, interrelaciones entre presupuesto, acción estatal y organización social.

Por otro lado, el presupuesto como instrumento financiero por excelencia, está llamado a permitir al Estado garantizar el cumplimiento de su función económica y asegurar la coordinación y organización eficiente en la producción de bienes y servicios públicos.

El presupuesto, en su esencia, antes que una herramienta jurídico-contable, constituye un instrumento de planificación y un componente importante de la política económica. Esta es la razón por la cual es indispensable que exista coherencia entre el presupuesto y las metas y objetivos definidos a través de la política económica, y más concretamente, las políticas monetaria y cambiaria y las metas de crecimiento e inflación.

PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD PRESUPUESTAL



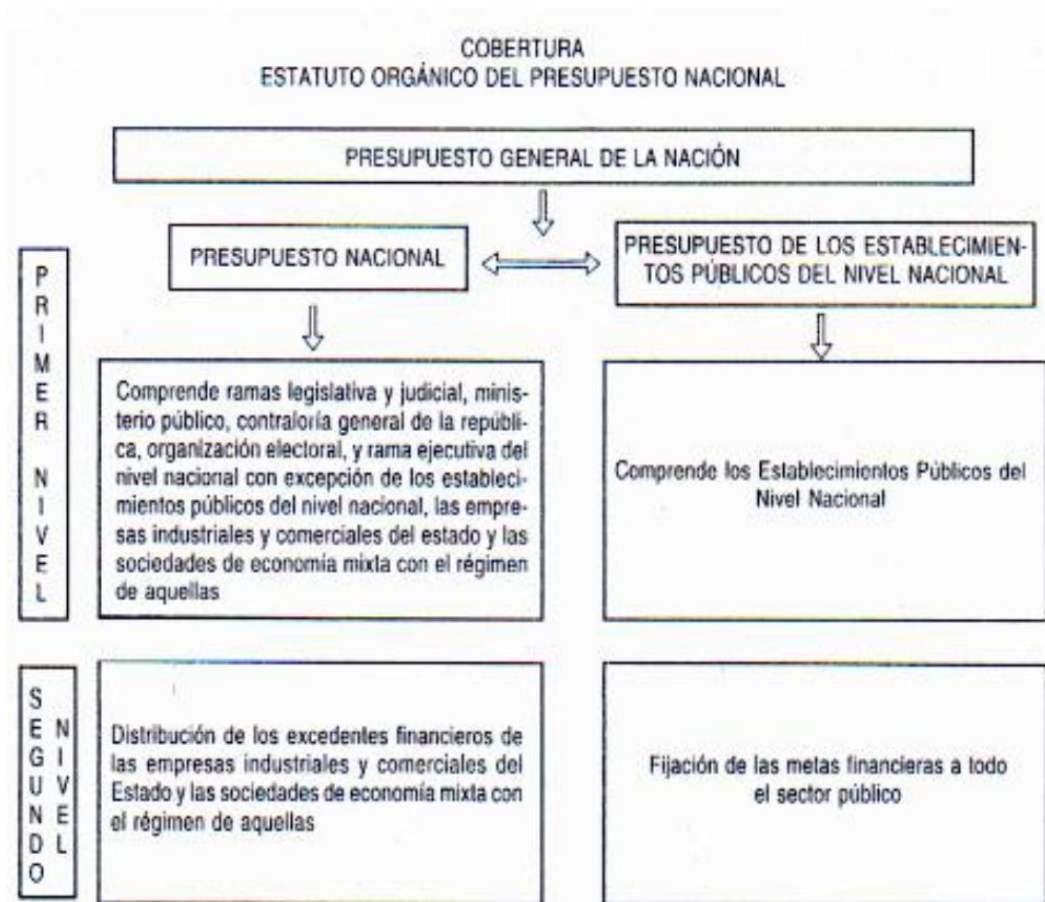
El desarrollo económico y social de las Entidades Públicas depende, en gran medida, de las decisiones que se tomen en materia de gasto público. Por ello la Constitución de 1991 estableció que los presupuestos anuales deben reflejar las prioridades del gasto público plasmadas en el Plan de Desarrollo. Esta no es una tarea fácil, por cuanto requiere de un proceso coordinado de planeación a lo largo de todo el proceso presupuestal.

Para lograrlo, la Entidad Pública debe adoptar un sistema presupuestal, ordenado por el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP - decreto 111 de 1996), que permita una adecuada programación y elaboración del presupuesto, así como una eficiente ejecución del mismo, garantizando de esa manera el cumplimiento de las metas fijadas en relación con las prioridades de desarrollo económico y social.

La Constitución Política y la Ley Orgánica de Presupuesto determinan los procedimientos que se deben seguir para aprobar y ejecutar los presupuestos anuales.

El EOP define el Sistema Presupuestal, compuesto por el Plan Financiero (PF), el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y por el Presupuesto Anual de la Entidad (EOP Art. 6º).

MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL



Concepto y Cobertura:

El Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP), consta de dos (2) niveles:

Un primer nivel que corresponde al Presupuesto General (de la Nación o del Ente territorial), compuesto por el presupuesto del nivel central con excepción de los presupuestos de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas.





El mérito es tuyo!

El presupuesto del nivel central de la Nación comprende:

- Ramas Legislativa y Judicial
- Rama Ejecutiva del nivel nacional (Presidencia)
- Ministerio Público (Procuraduría)
- Contraloría General de la República
- Organización Electoral (Registraduría)
- Ministerios
- Departamentos administrativos

El Presupuesto del nivel central del Departamento incluye:

- Despacho del gobernador
- Secretarías Departamentos Administrativos
- Organismos de Control
- Asamblea

El Presupuesto del nivel central del Municipio incluye:

- Despacho del alcalde
- Secretarías de Despacho
- Organismos de Control
- Concejo
- Personería

Un Segundo nivel que incluye:

- Fijación metas financieras a todo el sector público (incluidas en el Plan Financiero que es la proyección de pagos e inversiones - incluye sector público central y descentralizado no financiero porque el financiero tiene otra regulación-; las metas deben estar de acuerdo con las variables macro según lo expuesto en Congreso por el Banco de la R).
- Distribución excedentes EICE y Sociedades de Economía Mixta no financieras.
- Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución, las leyes, las ordenanzas y



El mérito es tuyo!

acuerdos les otorgan.

A las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas, se les aplicarán las normas que contengan regulaciones expresas sobre las mismas en el Estatuto.

Los demás aspectos serán regulados por las respectivas juntas directivas, siguiendo los lineamientos que para el mismo tipo de entidades tiene la Nación.

Para efectos presupuestales, a todas las personas jurídicas públicas cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta y cuenten con patrimonio propio, autonomía administrativa y personería jurídica, se les aplicarán las disposiciones que rigen para los establecimientos públicos del Estado.

Las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital el Estado o sus entidades descentralizadas posean el 90% (noventa por ciento) o más, tendrán, para efectos presupuestales, el régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.

Para los mismos efectos, las empresas sociales que constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, se sujetarán al régimen presupuestal de las empresas industriales y comerciales del Estado.

Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE):

1. Societarias (participa la nación y otras entidades; Porcentaje de excedentes según su participación).
2. No societarias (100% participación de la nación, ejemplo: Ecopetrol).

FORMULA: Patrimonio - capital social (de los socios)-Reservas-Superávit y donaciones



El mérito es tuyo!

Sociedades de Economía Mixta:

1. Financieras (entidades públicas de leasing, Bancos de 2º piso como FEN).
2. No financieras. En general los excedentes se calculan según participación sobre la utilidad disponible.

Fijación de metas financieras y distribución de excedentes:

1. El gobierno establece las directrices y controles para la elaboración y ejecución de los presupuestos de las EICE y SEM así como de la distribución de sus excedentes.
2. Los excedentes de las EICE son de la Nación y el CONPES define la cuantía a reintegrar al Tesoro; el 20% mínimo se reinvierte.
3. Las utilidades de las SEM nacionales, son de la Nación según su participación.

El CONPES define sobre la parte que se capitalizará, reservará o repartirá.

ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO (EOP)

SISTEMA PRESUPUESTAL

El sistema presupuestal está constituido por el Plan Financiero, por el Plan Operativo Anual de Inversiones y por el Presupuesto General o Anual de la Entidad.





El mérito es tuyo!

EL PLAN FINANCIERO

El Plan Financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera, coordinador de la política del gasto con los objetivos económicos del representante legal de la Entidad Pública; toma en consideración las previsiones de ingreso, gasto, déficit y su financiación compatible con el programa anual de caja y el Plan de Desarrollo.

El Plan Financiero permite a todos los niveles de la administración pública, proyectar la necesidad de recursos durante el periodo del gobernante para atender la realización de obras, que sin esto no es factible obtener durante una sola vigencia fiscal. Es por consiguiente, que el Plan Financiero crea expectativa de recursos financieros que se van cristalizando vigencia tras vigencia en el Plan Operativo Anual de Inversiones.

El Plan define las metas máximas de pago a efectuarse durante el año, que servirán de base para elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). Tiene como base las proyecciones efectivas de caja.

En este Plan se deben establecer metas cuantificables de recaudo, gastos de funcionamiento, manejo de la deuda e inversión, los mecanismos necesarios para su cumplimiento y los indicadores para su control, de tal forma que se garantice la financiación del Plan de Desarrollo.

El diseño, los alcances, la aprobación y la vigencia del Plan Financiero, pueden ser vistos en documentos de apoyo.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI)

El Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) es el instrumento de priorización de las inversiones contempladas y la materialización en la vigencia fiscal respectiva en el plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo o programa de gobierno.



El mérito es tuyo!

El POAI, es un instrumento de planeación de corto plazo para el manejo de la inversión en las Entidades. Señalará los proyectos de inversión a ejecutar financiados o cofinanciados con recursos del presupuesto, clasificados por sectores, órganos y programas, además precisará las fuentes de financiación de la inversión y los indicadores de resultado de que trata la Ley 715 de 2001. Este plan guardará concordancia con el plan plurianual de inversiones contemplado en el artículo 31 de la Ley 152 de 1994 y contenido en el Plan de Desarrollo.

EL PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto es un acto administrativo por el cual se prevén o se computan anticipadamente las rentas e ingresos de la Entidad esperados en una determinada vigencia fiscal, lo mismo que los gastos y apropiaciones en que incurrirán todos los órganos que lo integran y refleja las proyecciones del Plan Financiero.

El presupuesto general sirve como instrumento político, económico, financiero y administrativo, para la toma de decisiones, determinar la categorización y cuantías para contratar entre otros.

El acuerdo anual sobre el Presupuesto General de la Entidad es el instrumento mediante el cual se da aplicación al Plan de Desarrollo municipal.

En materia financiera, el presupuesto es el instrumento operativo básico. De su ejecución anual depende el cumplimiento de las metas fijadas por la administración. Por tal motivo su proceso de preparación debe ser abordado técnicamente para evitar la sobre estimación de ingresos, la subvaloración de los gastos, o viceversa.

En la preparación del presupuesto anual y en su ejecución se debe partir del principio de planificación, según el cual “El presupuesto de una entidad territorial, que se expide anualmente, deberá reflejar los planes de largo, mediano y corto plazo”. En consecuencia, para su elaboración se tomarán en cuenta los objetivos de los Planes de



El mérito es tuyo!

Desarrollo, el proceso de planeación financiera, y la evaluación que de éstos se lleve a cabo conforme a las disposiciones consagradas en las respectivas normas.

El presupuesto está regido por el principio de planificación, que permite la integración del sistema presupuestal con el de planeación, con el propósito de alcanzar el desarrollo local a largo, mediano y corto plazo.

El presupuesto se expide en el contexto de un sistema que permite optimizar la asignación de los recursos públicos. Primero, se observan y analizan las fuentes y recursos disponibles. Luego, se programa la inversión, conforme a prioridades.

Posteriormente, se conjugan los resultados anteriores, mediante el instrumento de ejecución de los ingresos y gastos anuales.

CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de ingresos o rentas y recursos de capital.

Presupuesto de gastos o acuerdo de apropiaciones.

DISPOSICIONES GENERALES

Corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. Mediante ellas no se podrán crear nuevos impuestos, modificar los existentes, conceder exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la organización y funcionamiento de las dependencias, modificar las escalas de remuneración o las plantas de personal, otorgar facultades extraordinarias, ni autorizar la contratación de empréstitos.



El mérito es tuyo!

ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO (EOP) COORDINACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTAL

COMITÉ DE HACIENDA O CONFIS

El Sistema Presupuestal será coordinado por el Comité de Hacienda, que para tal efecto es el órgano de asesoría, consulta, coordinación y seguimiento del Sistema Presupuestal dependiente del despacho del Representante Legal.

El Comité de Hacienda estará integrado por el Representante Legal, quien lo presidirá, los jefes responsables de las Áreas Financiera y de Planeación de la Entidad.

Las decisiones que tengan que ver con las entidades descentralizadas se tomarán con audiencia de sus Directores o Gerentes, quienes participarán en el Comité con voz pero sin voto.

FUNCIONES DEL COMITÉ DE HACIENDA O CONFIS

Asesorar al Representante Legal sobre la política fiscal de la Entidad.

Aprobar, modificar y evaluar el Plan Financiero y ordenar las medidas para su cumplimiento.

Analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del POAI.

Determinar las metas financieras para la elaboración del programa anual mensualizado de caja (PAC).

Aprobar el PAC y autorizar sus modificaciones.

Verificar y certificar que el proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales y las sociedades de economía



El mérito es tuyo!

mixta con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras, se ajusta a las metas financieras señaladas en el Plan Financiero del Ente Territorial.

Autorizar la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal con cargo a recursos originados en contratos o convenios de cofinanciación.

Las demás que establezca la Ley Orgánica de Presupuesto, sus reglamentos, los acuerdos anuales y el Estatuto Presupuestal Municipal.

El Representante Legal reglamentará los aspectos relacionados con el funcionamiento de este Comité.

ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO (EOP)

PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL

Los principios presupuestales son preceptos generales que sirven de orientación para la formulación, elaboración, aprobación y ejecución de los elementos del sistema presupuestal.

Si bien estos principios constituyen los ideales hacia los cuales debe orientarse una buena gestión presupuestal, algunos autores han sostenido que su aplicación en la práctica es apenas parcial. Sin embargo, en virtud de la consagración constitucional del sistema presupuestal, su no aplicación puede afectar la validez del proceso presupuestal. En este sentido vale la pena mencionar la Sentencia C-357 de agosto 11 de 1994, que dice: "..., los principios consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son precedentes que condicionan la validez del proceso presupuestal, de manera que, al no ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas determinadas por la Ley orgánica y determinantes de la Ley anual de presupuesto" (si es en el municipio, entonces por el Acuerdo de presupuesto municipal).

Los principios que se aplican al Sistema Presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la Inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuestal.



1. PLANIFICACIÓN

Este principio establece que el presupuesto general debe guardar concordancia con los contenidos del Plan de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones y el proceso de planeación financiera (Plan Financiero) y el POAI.

Entre el presupuesto y el plan de desarrollo debe haber una estricta armonía, tal como lo dispone el artículo 346 de la Constitución Política, ya que el primero debe ser un fiel reflejo de lo que, para plazos mayores a un año, prevea el segundo.

2. ANUALIDAD

El principio de anualidad circunscribe la vigencia del presupuesto al año fiscal, comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre. Por consiguiente, se autoriza el



El mérito es tuyo!

Presupuesto sólo para dicha vigencia.

3. UNIVERSALIDAD

El principio de universalidad considera que el presupuesto contendrá todos los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Por lo tanto, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al tesoro público o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto.

4. UNIDAD DE CAJA

Este principio consagra que, con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital, se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general del municipio. Quiere decir que todos los ingresos, sin importar su origen, se incluyen en una sola bolsa (la cuenta única), con la cual se pueden pagar todos los gastos autorizados en el presupuesto. La razón de ser de este principio radica en la facultad que tiene la autoridad presupuestal para orientar el gasto público hacia las áreas que estime prioritarias, sin que encuentre ingresos predestinados a la financiación de determinados gastos.

5. PROGRAMACIÓN INTEGRAL

La programación integral implica que “todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes”.

6. ESPECIALIZACIÓN

Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su y



El mérito es tuyo!

funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

7. INEMBARGABILIDAD

Está consagrado en el artículo 19 del decreto 111 de 1996 y consiste en que las rentas incorporadas en el presupuesto, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman, son inembargables.

Con este principio se busca proteger los dineros de la Nación y de los Entes Territoriales, para garantizar su aplicación a los fines de beneficio general que les corresponden. El objetivo primordial es evitar la imposibilidad de ejecutar el presupuesto, ya que no sería posible asumir gastos cuando las rentas que se apropian para este fin no se encuentran disponibles

Del principio de Inembargabilidad, se exceptúan las empresas industriales y comerciales del municipio.

8. COHERENCIA MACROECONOMICA

El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno nacional en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República

9. HOMEOSTASIS PRESUPUESTAL

El crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio económico.



El mérito es tuyo!

MARCO O ASPECTOS PROCEDIMENTALES (EOP)

EL PRESUPUESTO GENERAL

El presupuesto es un acto administrativo por el cual se prevén o se computan anticipadamente las rentas e ingresos de la Entidad esperan recibir en una determinada vigencia fiscal, lo mismo que los gastos y apropiaciones en que incurrirán todos los órganos que lo integran y refleja las proyecciones del Plan Financiero.

El presupuesto general sirve como instrumento político, económico, financiero y administrativo, para la toma de decisiones, determinar la categorización y cuantías para contratar entre otros.

El acuerdo anual sobre el Presupuesto General de la Entidad es el instrumento mediante el cual se da aplicación al Plan de Desarrollo municipal.

En materia financiera, el presupuesto es el instrumento operativo básico. De su ejecución anual depende el cumplimiento de las metas fijadas por la administración. Por tal motivo su proceso de preparación debe ser abordado técnicamente para evitar la sobre estimación de ingresos, la subvaloración de los gastos, o viceversa.

En la preparación del presupuesto anual y en su ejecución se debe partir del principio de planificación, según el cual “El presupuesto de una entidad territorial, que se expide anualmente, deberá reflejar los planes de largo, mediano y corto plazo”. En consecuencia, para su elaboración se tomarán en cuenta los objetivos de los Planes de Desarrollo, el proceso de planeación financiera, y la evaluación que de éstos se lleve a cabo conforme a las disposiciones consagradas en las respectivas normas.

El presupuesto está regido por el principio de planificación, que permite la integración del sistema presupuestal con el de planeación, con el propósito de alcanzar el



El mérito es tuyo!

desarrollo local a largo, mediano y corto plazo.

El presupuesto se expide en el contexto de un sistema que permite optimizar la asignación de los recursos públicos. Primero, se observan y analizan las fuentes y recursos disponibles. Luego, se programa la inversión, conforme a prioridades. Posteriormente, se conjugan los resultados anteriores, mediante el instrumento de ejecución de los ingresos y gastos anuales.

CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de ingresos o rentas y recursos de capital

Presupuesto de gastos o de apropiaciones

Disposiciones generales

PRESUPUESTO DE INGRESOS O RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

El presupuesto de ingresos y recursos de capital contendrá la estimación de:

Los ingresos corrientes

Recursos de capital

Contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto.

Fondos especiales

Ingresos de los establecimientos públicos

PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES

Es el estimativo de gastos autorizados para la vigencia fiscal. En el presupuesto de gastos, sólo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a:

Créditos judicialmente reconocidos.

Gastos decretados conforme a las normas preexistentes.

Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico



El mérito es tuyo!

y social y a las de las obras públicas de que trata el plan de desarrollo, que fueren aprobados por el Concejo Municipal.

Las Leyes, ordenanzas, acuerdos y actos administrativos que organizan la Entidad pública, por ejemplo, en el Municipio: el Concejo, la Personería, la Contraloría, el Despacho del Alcalde y sus dependencias, y los establecimientos públicos del orden municipal, que constituyen título incluir en el presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública.

El presupuesto de gastos o de apropiaciones está conformado por secciones, que para el nivel municipal son: la Administración Central, el Concejo, la Contraloría (en el municipio donde exista), la Personería Municipal y los establecimientos públicos descentralizados que tengan autonomía jurídica, conforme lo prevea el Estatuto Presupuestal.

Para efectos presupuestales, todas las Entidades Públicas, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y comerciales del municipio, o sociedades de economía mixta, o asimiladas a éstas por Ley o Acuerdo, se les deben aplicar las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden al cual pertenezcan.

La clasificación en secciones va ligada a la capacidad de contratación según lo regulado por la Ley, a la ordenación del gasto (según delegación del Representante Legal) y a la autonomía presupuestal, puesto que aquellos órganos que representan una sección en el presupuesto general, “tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal”, según lo determinen las normas presupuestales adoptadas por la Entidad.

En este sentido, dicho artículo señala que “en los mismos términos tendrán estas capacidades las Entidades Territoriales, los Concejos, las Contralorías, las Personerías y todos los demás órganos Estatales de cualquier nivel, que tengan



El mérito es tuyo!

personería jurídica”.

Sin embargo, dicha capacidad brindada a los órganos como secciones, no niega de forma alguna la capacidad del Representante Legal para celebrar contratos a nombre de la Entidad que dirige.

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Composición:

Gastos de funcionamiento.

Servicio de la deuda.

Gastos de inversión clasificados por sectores, programas y subprogramas derivados del POAI. clasificados en el anexo en la forma que indique el reglamento que expedirá el Representante Legal, el cual tomará como base la clasificación nacional para mantener la unidad conceptual y facilitar la presentación de informes y análisis de los diferentes niveles.

DISPOSICIONES GENERALES

Corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General, las cuales regirán únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. Mediante ellas no se podrán crear nuevos impuestos, modificar los existentes, conceder exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la organización y funcionamiento de las dependencias, modificar las escalas de remuneración o las plantas de personal, otorgar facultades extraordinarias, ni autorizar la contratación de empréstitos.



MARCO O ASPECTOS PROCEDIMENTALES (EOP)

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

Los ingresos los cuales también se denominan fuentes u origen de los recursos, se pueden clasificar por su naturaleza, su destinación y su temporalidad.

Naturaleza del ingreso:

Recurrente: son ingresos recibidos de manera regular y están dados por el desarrollo de sus propias actividades. Son de su normal funcionamiento.

No recurrente: Son ingresos recibidos de manera esporádica. Son excepcionales y pueden recibirse una única vez.

Destinación del ingreso:

Específica: Son ingresos con un uso determinado, pero con un uso excluyente. Los ingresos no se destinan de manera voluntaria.

Libre destinación: Son ingresos con un uso determinado, pero en concordancia con la planeación financiera del Ente. El uso es determinado por el ordenador del gasto o el ordenador del pago.

Temporalidad del ingreso:

Vigencia presupuestal: Si los ingresos se perciben en la actual vigencia, se clasifican



El mérito es tuyo!

en ingresos corrientes.

Vigencias anteriores: Si los ingresos percibidos son de anteriores vigencias, se clasifican en recursos del balance.

Anticipo de inversiones: Es el uso anticipado de los tributos el cual genera endeudamiento público y se debe establecer por el período del gobernante en cumplimiento (Ley 617 de 2000).

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA NACION

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS:

Los ingresos del Presupuesto General de la Nación están constituidos por los ingresos de la Nación y por los recursos propios de los establecimientos públicos nacionales.

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL

Esta categoría comprende:

Ingresos corrientes

Recursos de capital

Contribuciones parafiscales

Fondos especiales

Ingresos de los establecimientos públicos.





El mérito es tuyo!

MARCO O ASPECTOS PROCEDIMENTALES (EOP)

PRESUPUESTO DE GASTOS O APROPIACIONES

Los gastos son denominados fuentes.

El presupuesto de gastos o apropiaciones es la autorización que imparte el Congreso, las Asambleas o los Concejos sobre los gastos que puede realizar la administración en la vigencia fiscal respectiva. De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sólo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a:

Créditos judicialmente reconocidos.

Gastos decretados conforme a las normas preexistentes.

Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo económico y social y a las de las obras públicas de que trata el plan de desarrollo, que fueren aprobados.

Las leyes y acuerdos que organizan a la Nación o al Ente territorial, es decir, en el ámbito municipal el Concejo Municipal, la Personería, la Contraloría, el Despacho del Alcalde y sus dependencias y los establecimientos públicos del orden municipal, que constituyen título para incluir en el presupuesto partidas para gastos.

Cada uno de estos presupuestos de gastos se presenta clasificado en diferentes secciones, las cuales corresponden a la Rama Legislativa, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, una (1) por cada ministerio, departamentos administrativos y establecimientos públicos y la Policía Nacional, y una sección especial para el servicio de la deuda pública.

El presupuesto de gastos debe especificar las ramas de la administración pública y, en cada una de ellas, el organismo o la entidad a la cual se le autoriza el gasto, lo que se conoce con el nombre de secciones del presupuesto. En el nivel municipal son



El mérito es tuyo!

secciones: la administración central, el Concejo Municipal, la Personería, la Contraloría, si es del caso, y los establecimientos públicos descentralizados que tengan autonomía jurídica, conforme a lo previsto en las normas orgánicas de presupuesto del municipio.

En aplicación del artículo 4 del Estatuto, a las personas jurídicas públicas del orden municipal, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y comerciales del municipio o sociedades de economía mixta o asimiladas a éstas por la ley o por acuerdo, para efectos presupuestales se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden municipal.

Aquellos órganos que constituyen una sección en el presupuesto municipal tienen la capacidad de contratar y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección. En el nivel municipal, el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que tienen esta capacidad las entidades territoriales, los concejos, las contralorías y personerías municipales y todos los demás órganos estatales del nivel municipal, que tengan personería jurídica. En todo caso, el Alcalde podrá celebrar contratos a nombre del municipio.

CLASIFICACION DE LOS GASTOS O APROPIACIONES

El presupuesto de gastos se compone de los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda pública y de los gastos de inversión.

Servicio de la deuda pública.

Incluye:

- Pago de capital
- Pago de intereses
- Comisiones y otros costos financieros



El mérito es tuyo!

Objetivo: Cumplir compromisos adquiridos con entidades financieras nacionales e internacionales.

Ejemplo: Pago de bonos emitidos por la Nación.

¿Qué incluye el Servicio de la Deuda en entidades territoriales?

- Pago de capital (amortización)
- Pago de intereses
- Comisiones bancarias
- Costos financieros asociados
- Refinanciaciones

Gastos de inversión

Son los recursos destinados a programas y proyectos que generan desarrollo económico y social.

Incluye:

- Infraestructura (vías, colegios, hospitales)
- Programas sociales
- Proyectos productivos
- Desarrollo tecnológico

Objetivo: Mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo del país.

Ejemplo: Construcción de una nueva sede educativa rural.



El mérito es tuyo!

MATERIAL DE APOYO:

Tema: Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996)

https://www.youtube.com/results?search_query=Estatuto+Org%C3%A1nico+del+Presupuesto+Colombia

Tema: Sistema Presupuestal Colombiano (Plan Financiero, POAI y Presupuesto General)

https://www.youtube.com/results?search_query=Sistema+Presupuestal+Colombiano+Plan+Financiero+POAI

Tema: Principios Presupuestales en Colombia

https://www.youtube.com/results?search_query=Principios+Presupuestales+Colombia

Tema: Servicio de la Deuda Pública en Entidades Territoriales

https://www.youtube.com/results?search_query=Servicio+de+la+Deuda+Publica+Colombia+entidades+territoriales

Tema: Clasificación del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital

https://www.youtube.com/results?search_query=Clasificacion+Presupuesto+Rentas+Colombia

Tema: Funciones del CONFIS

https://www.youtube.com/results?search_query=CONFIS+Colombia+funciones



El mérito es tuyo!

BIBLIOGRAFIA:

Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá, Colombia.

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 152 de 1994. Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Diario Oficial No. 41.450.

Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 617 de 2000. Reforma parcial de la Ley 136 de 1994 y normas sobre descentralización. Diario Oficial No. 44.188.

Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 715 de 2001. Normas orgánicas en materia de recursos y competencias. Diario Oficial No. 44.654.

Presidencia de la República de Colombia. (1996). Decreto 111 de 1996. Estatuto Orgánico del Presupuesto. Diario Oficial No. 42.692.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (s.f.). Manual del Sistema Presupuestal Colombiano. Bogotá, Colombia.

Asociación Internacional de Presupuesto Público (ASIP). (s.f.). Conceptos básicos de presupuesto público.

Corte Constitucional de Colombia. (1994). Sentencia C-357 de 1994. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.